כ' בסיון התשע"ח
3 ביוני 2018

חוזר גופים מוסדיים 2018-9-16
סיווג: כללי

תיקון החוזר המאוחד: השקת תכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ב) ו-41ו(א)(7) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, וסעיפים 10(א) ו-39(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, להלן הוראותיי:

1. כללי

חוזר זה נועד להטמיע את הוראות חוזר גופים מוסדיים 2006-9-5 "השקת תכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש" (04.10.2006) (להלן: "**החוזר**") בהוראות החוזר המאוחד. החוזר המאוחד משלב את הוראות הממונה לתוך חוזר אחד, בו מסודרות ההוראות בצורה מרוכזת ומובנית אשר נועדה להקל על ההתמצאות בהוראות וליישומן.

2. תיקון החוזר המאוחד

בחלק 3 לשער 5 של החוזר המאוחד, יבוא פרק 4 שכותרתו "השקת מוצר וכניסה לתחום פעילות חדש", המצורף כנספח לחוזר זה. השינויים העיקריים ביחס לחוזר מסומנים בתיקוני מהדורה.

3. תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

4. תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

5. ביטול תקפות

חוזר גופים מוסדיים 2006-9-5 "השקת תכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש" (04.10.2006) – בטל.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

נספח

פרק 4 בחלק 3 לשער 5

"השקת מוצר וכניסה לתחום פעילות חדש "[1]

1. הגדרות

"**פרויקט חדש**" – תכנית ביטוח חדשה, קופת גמל חדשה או תחום פעילות חדש של גוף מוסדי;

"**תכנית ביטוח חדשה**" – הנהגת תכנית ביטוח או שינוי בתוכנית ביטוח, על פי הקווים המנחים שאישר הדירקטוריון;

"**תחום פעילות חדש**" – תחום פעילות שמבקש הגוף המוסדי לעסוק בו לראשונה.

2. קביעת קווים מנחים

דירקטוריון של גוף מוסדי יאשר מסגרת קווים מנחים כלליים באשר לפעולות שיש לנקוט בעת השקתם של פרויקטים חדשים. מסגרת הקווים המנחים תתייחס לפחות לאלה:

(1) גורמים אחראים;

(2) קביעת הגורמים שיש לשתף בתהליך;

(3) קביעת דרכי שיתוף מידע בין הגורמים השונים;

(4) זיהוי וניהול סיכונים הטבועים בפרויקט חדש;

(5) הערכות תפעולית לניהול פרויקט חדש.

3. קביעת תכנית פעולה

(א) הנהלת גוף מוסדי תקבע תכנית פעולה מפורטת ומקיפה טרם השקתו של כל פרויקט חדש (להלן – '**תכנית הפעולה**'), בהתאם לקווים המנחים שאישר הדירקטוריון. מידת הפירוט וההיקף של תכנית הפעולה תותאם למהות והיקף השינויים בעקבות השקת הפרויקט החדש, לרבות שינויים בסיכונים להם חשוף הגוף המוסדי ובהתחייבויותיו כלפי העמיתים או המבוטחים.

(ב) תכנית הפעולה תכלול, בין היתר, התייחסות לכל אלה:

---

[1] חוזר גופים מוסדיים 2006-9-5 "השקת תכנית ביטוח או תקנון קופת גמל חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש" (04.10.2006). לעניין זה ראו גם עמדת ממונה 2013-58698 "עמדת ממונה – הבהרה: התנהלות גוף מוסדי בעת התקשרות בעסקה משמעותית" (22.12.2013), המצורפת כנספח 5.3.4.1 לפרק זה.

כללי

השקת תכנית ביטוח חדשה, הקמת קופת גמל חדשה או כניסה לתחום פעילות חדש של גוף מוסדי, מחייבות הערכות ארגונית מתאימה. לצורך ניהולו התקין של הפרויקט החדש בגוף המוסדי, ניהול הסיכונים הטבועים בו והבטחת יכולת מימוש הפרויקט וזכויות הלקוחות לפיו, ישנה חשיבות בקביעתן של אבני דרך ליישום הפרויקט החדש, הבטחת מעורבותם של כל הגורמים הרלבנטיים בגוף המוסדי בתהליך בחינת הפרויקט החדש, הבטחת קיומן של מערכות בקרה, הטמעת הפרויקט החדש במערכות הממוחשבות של הגוף המוסדי ותיעודם של כל אלה. על רקע זה, מטרתו של פרק זה להגדיר פעולות מינימאליות שעל גוף מוסדי לנקוט בעת השקת פרויקט חדש.

תחולה

כל הגופים המוסדיים בישראל.

תחילה

יום 1 במרץ 2007.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

(1) קביעת הפעולות והבקרות הנדרשות ליישום הפרויקט, קביעת תרשימי זרימה ולוחות הזמנים בתהליך היישום. כל זאת, תוך מתן דגש לפרוצדורות ולבקרות הקשורות ביישום הפרויקט במערכת הממוחשבת של הגוף המוסדי;

(2) חלוקת תפקידים, קביעת גורמים אחראים בתהליך;

(3) זיהוי והערכה של הסיכונים והאילוצים הנובעים מהפרויקט ומיישומו וקביעת מדיניות וכלים למדידת הסיכונים ולניהולם, אשר יבוצע על ידי כל אחד מהגורמים הבאים: מנהל הסיכונים, האקטואר הממונה ומנהל ההשקעות;

(4) בחינת הטיפול החשבונאי בהתחייבויות המבטח הנובעות מהפרויקט החדש, לרבות לעניין מדידה, גילוי והצגה;

(5) אפיון המערכת הממוחשבת שיכלול, בין היתר, תרשימי זרימה, תיאור מאגרי מידע המשתתפים בתהליך, אפיון של קלטים, עיבודי מערכות וקביעת בקרות בתהליכי הקלט העיבוד והפלט, ויתייחס לפחות לאלה:

(א) הבטחת נאותות רישום פרטי הלקוח ופרטי מקבלי שירות אחרים בחשבונו/בפוליסה, לרבות מוטבים ומיופי כוח, ככל שהפרטים נדרשים לתפעול החשבון/הפוליסה; לעניין זה, "פרטים" - לרבות שם, מספר זהות, תאריך לידה ומען;

(ב) הבטחת תמיכת המערכת הממוחשבת בפרויקט החדש, לרבות רישום הפקדות ודמי ביטוח, תנאי הצמדה של סוגי הפקדות ודמי ביטוח, סוגי תעריפים (דמי ביטוח קבועים, משתנים, חד פעמיים וכו'), חלוקת הפקדות ודמי ביטוח לקופות/חשבונות/פוליסות השונות של הלקוח ולמרכיבים השונים בהם, מועדי ביצוע פעולות, נוסחאות אקטואריות, חישוב זכויות, מיסוי, דמי ניהול, הבטחת תשואה וכיוצא באלה, וכן כל מידע הנוגע לזכויות הלקוח על פי החוזה עמו או על פי התקנון, הכול לפי העניין;

(ג) קישוריות ותאימות בין תוכנות מרכזיות הקשורות בניהול הפרויקט החדש.

4. תיעוד

תיעוד תכנית הפעולה ותהליך היישום יישמר במשרדי הגוף המוסדי.

5. פעולות המבקר הפנימי

לאחר השקת הפרויקט החדש, ובהתחשב בסיכונים הנובעים מהפעילות, המבקר הפנימי יבדוק את אופן יישום תכנית הפעולה ואת התאמתה לאופי, להיקף ולמורכבות הפרויקט החדש.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon

נספח 5.3.4.1

עמדת ממונה - הבהרה: התנהלות גוף מוסדי בעת התקשרות בעסקה משמעותית[2]

להתקשרות בעסקה משמעותית עשויה להיות השפעה רבה על גוף מוסדי או על כספים שהוא מנהל. עמדה זו מפרטת את ציפיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "**הממונה**") לגבי התנהלות גוף מוסדי טרם קבלת החלטה על התקשרות בעסקה משמעותית. הממונה מצפה מגוף מוסדי לקיים הליכים הולמים לאפיון, להערכות ולטיפול בעסקאות שעל פי קביעת הדירקטוריון הן בעלות פוטנציאל להשפעה משמעותית על התוצאות העסקיות של הגוף המוסדי או על כספי לקוחותיו. בין היתר, הממונה מצפה כי גוף מוסדי יהא ערוך לזיהוי, להערכת ולניהול סיכונים שיוצרת עסקה כזו, ולא ישתתף במכרז לעסקה משמעותית שאין לו זמן נאות להעריכה ולהיערך לקראתה.

התנהלות גופים מוסדיים בהתקשרויות מסוג זה תבחן מעת לעת. בבחינה זו, ייבחנו תהליכים שקדמו להתקשרות ותיעוד שלהם, נתונים שעמדו לנגד עיני המחליטים בעסקאות, ניתוחים שערכו, מסמכים ודוחות שהוגשו ודיונים שנערכו, ובין היתר אלה, ככל שנדרש וככל שרלבנטי:

א. תכנית עסקית מפורטת;

ב. בדיקת כדאיות כלכלית בהתקשרות;

ג. ניתוחי רגישות להנחות ולפרמטרים שעשויים להשפיע על התכנית העסקית;

ד. התייחסות מנהל סיכונים לתכנית העסקית, לסיכונים הגלומים בעסקה, לרבות סיכונים תפעוליים, לאמצעים לניהולם ולהפחתתם, ולתרחישים, בכללם תרחישי קיצון, המתייחסים לשינויים בגורמי סיכון עיקריים;

ה. עקב אחר תוצאות ההתקשרות בפועל לעומת התחזיות, ובכלל זה איסוף, ניתוח ותיעוד מידע הנוגע לעסקה, מתחילת התקשרות ועד סופה;

ו. בחינת השפעת העסקה על ההון הרגולטורי הנדרש מהגוף המוסדי, על תכנית ניהול ההון שלו ועל יכולתו לשאת בסיכונים הגלומים בעסקה ,בהתבסס על התייחסות מנהל הסיכונים.

[2] עמדת ממונה 2013-58698 "עמדת ממונה – הבהרה: התנהלות גוף מוסדי בעת התקשרות בעסקה משמעותית" (22.12.2013).

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il/hon